



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: RESOL-2018-393-APN-SECC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Jueves 5 de Julio de 2018

Referencia: EX-2018-14839848- -APN-DGD#MP - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN
ECONÓMICA (CONC. 1607)

VISTO el Expediente EX-2018-14839848- -APN-DGD#MP, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedese su presentación y tramitación por los obligados ante la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada en fecha 6 de abril de 2018, celebrada y ejecutada en el exterior, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la cartera de marcas, derechos de propiedad intelectual y activos conexos que componen el “Negocio de Confitería de la firma NESTLÉ USA, INC., por parte de la firma FERRERO INTERNATIONAL S.A.

Que, la citada transacción se instrumentó mediante un Contrato de Compraventa de Activos celebrado el día 16 de enero de 2018 entre las firmas FERRERO INTERNATIONAL S.A., y NESTLÉ USA, INC., y la suscripción, el mismo día, de un Contrato de Compraventa de Propiedad Intelectual entre las firmas FERRERO INTERNATIONAL S.A., SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., y NESTEC S.A.

Que el cierre de la operación económica notificada tuvo lugar el día 31 de marzo de 2018.

Que el día 6 de abril de 2018, las firmas notificantes solicitaron la confidencialidad de la documentación acompañada como “Anexo 1.e) Confidencial”, “Anexo 2.b) (i) Confidencial”, “Anexo 2.d) Confidencial” y “Anexo 5.a) y b) Confidencial”, y la mencionada ex Comisión Nacional ordenó el día 17 de abril de 2018 la reserva provisoria de dicha documentación en la Dirección de Registro de dicho organismo.

Qué, asimismo, las firmas notificantes solicitaron el día 14 de mayo de 2018, se les exima de presentar la traducción legalizada de la documentación contenida en el “Anexo 2.f) (i)” y “Anexo 2.f) (ii), como también de la documentación acompañada como Anexo 2.a) (iv) de la cual las firmas notificantes presentaron una traducción legalizada de las partes más relevantes.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso d) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada ex Comisión Nacional emitió el Dictamen de fecha 5 de junio de 2018 correspondiente a la “Conc 1607”, aconsejando al señor Secretario de Comercio a autorizar la operación económica notificada la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la cartera de marcas, derechos de propiedad intelectual y activos conexos que componen el “Negocio de Confitería Nestlé Usa, Inc por parte de la firma FERRERO INTERNATIONAL S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156; Conceder la confidencialidad respecto de la documentación acompañada “Anexo 1.e) Confidencial”, “Anexo 2.b) (i) Confidencial”, “Anexo 2.d) Confidencial” y “Anexo 5.a) y b) Confidencial” en la presentación del día 6 de abril de 2018, y; Eximir a las partes de presentar la traducción legalizada integral de la documentación acompañada como de la documentación acompañada como “Anexo 2.a) (iv)” en su presentación del día 14 de mayo de 2018, como también una traducción legalizada de la documentación acompañada como “Anexo 2.f) (i)” y “Anexo 2.f) (ii)” en su presentación del día 14 de mayo de 2018.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que, cabe destacar, que si bien con fecha 15 de mayo de 2018 fue publicada en el Boletín Oficial la Ley N° 27.442, su Decreto Reglamentario N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 estableció en el Artículo 81 que los expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme a lo establecido en la ley mencionada en último término.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156, el Artículo 81 de la Ley N° 27.442 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, y el Artículo 5° del Decreto N° 480/18.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Concédase la confidencialidad solicitada por las firmas FERRERO INTERNATIONAL S.A., y NESTLÉ USA, INC., respecto de la documentación acompañada como “Anexo 1.e) Confidencial”, “Anexo 2.b) (i) Confidencial”, “Anexo 2.d) Confidencial” y “Anexo 5.a) y b) Confidencial”, en su presentación del día 6 de abril de 2018.

ARTÍCULO 2º.- Exímase a las firmas FERRERO INTERNATIONAL S.A., y NESTLÉ USA, INC., de presentar la traducción legalizada respecto de la documentación acompañada como “Anexo 2.f) (i)”, “Anexo 2.f) (ii) y Anexo 2.a) (iv) en su presentación del día 14 de mayo de 2018.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la cartera de marcas, derechos de propiedad intelectual y activos conexos que componen el Negocio de Confeitería de NESTLÉ USA, INC., por parte de la firma FERRERO INTERNATIONAL S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 4º.- Considérase al Dictamen de fecha 5 de junio de 2018 correspondiente a la “Conc 1607” emitido por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-26754977-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 5º.- Notifíquese a las firmas interesadas.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2018.07.05 17:26:32 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Miguel Braun
Secretario
Secretaría de Comercio
Ministerio de Producción



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2018-26754977-APN-CNDC#MP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Martes 5 de Junio de 2018

Referencia: Conc. 1607 | Dictamen Art. 13 (a) Ley N° 25.156

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el EX-2018-14839848—APN-DGD#MP del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado: “*CONC.1607 - FERRERO INTERNATIONAL S.A. Y NESTLÉ USA, INC. S/NOTIFICACIÓN ART.8 LEY 25.156.*”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 6 de abril de 2018, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica, celebrada y ejecutada en el exterior, consistente en la adquisición del control exclusivo sobre la cartera de marcas, derechos de propiedad intelectual y activos conexos que componen el «Negocio de Confeitería de NESTLÉ USA, Inc.» por parte de FERRERO INTERNATIONAL S.A. (en adelante, “FERRERO”).
2. En el plano formal, la transferencia del «Negocio de Confeitería de NESTLÉ USA, Inc.» se estructuró a través de un «Contrato de Compraventa de Activos», celebrado entre FERRERO y NESTLÉ USA, INC. —una afiliada de la compañía alimenticia suiza NESTLÉ S.A.— y un «Contrato de Compraventa de Propiedad Intelectual», celebrado entre FERRERO, por una parte, y SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y NESTEC S.A., por la otra —estas últimas también son subsidiarias de NESTLÉ S.A.¹
3. El «Negocio de Confeitería de NESTLÉ USA, Inc.» se encuentra constituido por un portfolio de productos de confeitería azucarados y chocolatería, elaborados y comercializados bajo, entre otras, las marcas Wonka®, Oh Henry!®, Nips®, Laffy Taffy®, Son-Caps®, Gobstoppers®, Fun Dip® y Spree®.
4. Asimismo, resulta pertinente señalar que, en la República Argentina, la unidad de negocio transferida no posee subsidiarias, activos ni empleados, y únicamente participa a nivel local —a través de exportaciones— a través de productos comercializados bajo las marcas Nerds®, Gobstoppers® y Fun Dip®. Por otro lado, tiene registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual las marcas Laffy Taffy®, Nerds® y Wonka®.
5. En cuanto a FERRERO, se trata de la sociedad matriz alrededor de la cual se articula el «Grupo Ferrero», el cual se encuentra activo globalmente en la fabricación y venta de productos de confeitería y dulces. En la República Argentina, FERRERO controla a FERRERO ARGENTINA S.A. y FERRERO

TRADING LUX S.A. —dedicadas a la producción, importación y comercialización de caramelos, dulces, bebidas y productos similares—, y a FERRERO CORILÍCOLA S.A. —firma focalizada en la producción y comercialización de nueces comestibles.

6. El cierre de la transacción tuvo lugar el día 31 de marzo de 2018. La operación se notificó el cuarto día hábil posterior al cierre indicado.²

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la Operación

7. En la Tabla 1 se consignan exclusivamente las empresas involucradas en la operación y del negocio transferido, junto a una concisa descripción de la actividad empresarial que desarrolla cada una de ellas.

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas involucradas en la República Argentina

Empresa	Actividad Económica
FERRERO ARGENTINA S.A. (Grupo Comprador)	Producción, importación y comercialización de caramelos, dulces, bebidas y productos similares.
FERRERO CORILÍCOLA S.A. (Grupo Comprador)	Producción y comercialización de nueces comestibles.
FERRERO TRADING LUX S.A. (Grupo Comprador)	Comercialización de caramelos, dulces, bebidas y productos similares en aeropuertos.
«Negocio de Confitería de NESTLÉ USA, Inc.» (Objeto)	Productos de confitería azucarada/caramelos que, en la República Argentina, se comercializan bajo las marcas Nerds®, Gobstoppers® y Fun Dip®.

Fuente: CNDC sobre información aportada por las partes en el presente expediente.

8. La transacción notificada consiste en la adquisición de la cartera de productos que conforman el «Negocio de Confitería de NESTLÉ USA, Inc.» y ciertos derechos de propiedad intelectual relacionados con el mismo, por parte de FERRERO.

9. En Argentina, la transacción implicará la transferencia de tres marcas (Laffy Taffy®, Nerds® y Wonka®) que se encuentran registradas ante el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual.

10. La compañía objeto únicamente participa a nivel local comercializando productos de confitería azucarada bajo las marcas Nerds®, Gobstoppers® y Fun Dip®. Sin embargo, vale aclarar que ninguno de los productos transferidos se elaboraba localmente, siendo exportados al país desde los Estados Unidos de América.

11. Siguiendo los criterios adoptados por la Comisión Europea, en la presente operación se evidencia un solapamiento —entre los productos comercializados en Argentina por el «Grupo Ferrero» y las marcas transferidas— en relación a la venta de productos de confitería de azúcar/caramelos. Los productos de confitería de azúcar son aquellos que tienen azúcar como ingrediente principal, y se combinan, por lo

general, con materia colorante y saborizante, y a menudo con frutas o nueces.

12. En Argentina, la única marca de confitería de azúcar comercializada por el «Grupo Ferrero» es Tic Tac®. Por su parte, de las 3 marcas objeto registradas en Argentina, solamente Nerds® y Wonka® se encuentran actualmente en uso.³

13. En virtud de la incidencia de cada una de estas marcas en Argentina, de concretarse la operación, la participación de la entidad resultante será inferior al 5% de las ventas correspondientes a los productos de confitería azucarada. En ese sentido, es importante destacar que la empresa ARCOR detenta una participación del 55% sobre las ventas totales en productos de confitería azucarada. De este modo, no se verifican efectos adversos a la competencia derivados de la operación bajo análisis.

14. Por lo tanto, en virtud de la participación marginal de la entidad resultante en el escenario analizado, esta COMISIÓN NACIONAL entiende que la definición de mercado puede dejarse abierta, ya que la transacción notificada no genera problemas de competencia utilizando la definición más estrecha del mercado relevante.

II.2. Cláusulas de Restricciones Accesorias

15. Las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, fundamento explícitamente recogido por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal en “*Clariant Participations Ltd y otros c/ Defensa de la Competencia s/ Apel Resol Comisión Nac Defensa de la Compet*” (Causa 25.240/15/CA2).

16. Habiendo analizado la documentación aportada, esta Comisión Nacional advierte la presencia de cláusulas de restricciones accesorias, las cuales se encuentran estipuladas en forma idéntica tanto en «Contrato de Compraventa de Activos» celebrado el 16 de enero de 2018 entre FERRERO y NESTLÉ USA, INC.

17. La «Cláusula 7.9 | Ciertas Cláusulas Adicionales» dispone que por el plazo de DOS (2) años a partir de la fecha de cierre de la transacción, NESTLÉ y sus afiliadas no pueden, ya sea directa o indirectamente, (i) inducir o intentar inducir a cualquier «Empleado Sujeto» —esto es, un empleado con un puesto ejecutivo o de dirección de la unidad de negocios transferida— para que deje su empleo, (ii) como tampoco contratarán a un «Empleado Sujeto» para que les preste servicios.

18. La misma cláusula dispone —en su sub-inciso (b)— que por el plazo de DOS (2) años a partir de la fecha de cierre de la operación, NESTLÉ y sus afiliadas no pueden, ya sea directa o indirectamente, dedicarse a ningún “...negocio dentro del Territorio que compita con el Negocio tal como existe a la Fecha de Cierre.”⁴

19. Conviene también poner de resalto que, además de la jurisprudencia citada, los nuevos «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas»⁵ mencionan que las partes en una operación de concentración económica tienen la facultad de estipular ciertas cláusulas o acuerdos que limiten la competencia entre ellas —en ese sentido, la normativa citada alude a la posibilidad que sean legítimamente pactadas cláusulas de no-competencia, de no captación de clientes, o de empleados.

20. No obstante, y aun cuando en los lineamientos se señala que estas limitaciones son por lo general inocuas respecto a su capacidad de generar un perjuicio a la competencia en los mercados, en ellos también se advierte expresamente que, en algunos casos particulares, las restricciones accesorias estipuladas pueden afectar el interés económico general.

21. Para descartar esta posibilidad, debe examinarse si las disposiciones contractuales que limiten la competencia se encuentran acotadas en su alcance a los sujetos involucrados en la operación de concentración económica, como así también a los productos o servicios involucrados en la transacción; por

lo mismo, también debe indagarse si la duración y la cobertura geográfica establecida para las restricciones es razonable y proporcionada con respecto a sus objetivos específicos.

22. Examinadas bajo el enfoque descrito las cláusulas que han sido estipuladas en el marco de la presente operación, no se advierte que las mismas tengan virtualidad para desvirtuar o restringir la competencia en ninguno de los mercados analizados, en los términos del artículo 7 de la Ley N° 25.156.⁶

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

23. Conforme lo estipulado en el Artículo 81 del Decreto N° 480/2018, el cual reglamenta la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia, se aplica a las presentes actuaciones las disposiciones de la Ley N° 25.156 y su normativa complementaria.⁷

24. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

25. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso (d) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

26. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, superan los DOSCIENTOS MILLONES de PESOS (\$200.000.000.-) por encima del umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

IV. PROCEDIMIENTO

27. El día 6 de abril de 2018, las firmas FERRERO, NESTLÉ USA, INC., SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. y NESTEC S.A. notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 correspondiente.

28. El día 17 de abril de 2018 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior a su presentación de fecha 6 de abril de 2018 y que, hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado, quedaría suspendido dicho plazo. Dicho proveído fue notificado a las partes el 18 de abril de 2018.

29. Finalmente, con fecha 14 de mayo de 2018, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado, y reanudando el computo del plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONFIDENCIALIDAD Y EXIMICIÓN DE TRADUCCIÓN

V.1. Confidencialidad

30. En su presentación de fecha 6 de abril de 2018, las partes solicitaron la confidencialidad de la documentación que acompañaran como «Anexo 1.e) Confidencial», «Anexo 2.b) (i) Confidencial», «Anexo 2.d) Confidencial» y «Anexo 5.a) y b) Confidencial».

31. El día 17 de abril de 2018, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ordenó que la documentación reseñada en el párrafo anterior se preservara provisoriamente en la Dirección de Registro del organismo.

32. Ahora bien, y considerando que la documentación presentada por las firmas notificantes importa

información sensible —y siendo suficientes los resúmenes no confidenciales oportunamente acompañados el día 6 de abril de 2018—, esta Comisión Nacional considera que debe concederse la confidencialidad solicitada por las partes, por lo que debe formarse un «Anexo Confidencial» con la totalidad de la documentación reservada provisoriamente por la Dirección de Registro de esta Comisión Nacional.

33. Por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido por el Art. 12 del Decreto N° 89/2000 y el Art. 1, inciso (f) de la Resolución SC N° 190 - E/2016, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio otorgar a las partes la confidencialidad oportunamente solicitada.

V.2. Eximición de Traducción

34. Las empresas notificantes han solicitado oportunamente que se las exima de presentar una traducción legalizada de la documentación acompañada como «Anexo 2.f) (i)» y «Anexo 2.f) (ii)» en su presentación de fecha 14 mayo de 2018.

35. Las empresas notificantes han solicitado oportunamente que se las exima de presentar una traducción legalizada integral de la documentación acompañada como «Anexo 2.a) (iv)» en su presentación de fecha 14 mayo de 2018. Las partes presentaron en la fecha consignada una traducción legalizada y certificada de las partes más relevantes de dicha documentación.

36. Ahora bien, aun cuando efectivamente la documentación reseñada no ha sido traducida, siendo suficiente la versión en su idioma original a los fines de realizar el análisis pertinente —y habiéndolo solicitado oportunamente los notificantes—, esta Comisión Nacional recomienda al Señor Secretario de Comercio —de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 40/2001 de la SDCyC, en su Anexo I, Apartado C, inciso (b) in fine, dispensar a las partes de la traducción correspondiente.

VI. CONCLUSIONES

37. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

38. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja al Señor Secretario de Comercio (a) autorizar la operación notificada, la cual consiste en la adquisición del control exclusivo sobre la cartera de marcas, derechos de propiedad intelectual y activos conexos que componen el «Negocio de Confeitería de Nestlé USA, Inc.» por parte de FERRERO INTERNATIONAL S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inc. (a) de la Ley N° 25.156, (b) conceder la confidencialidad respecto de la documentación acompañada «Anexo 1.e) Confidencial», «Anexo 2.b) (i) Confidencial», «Anexo 2.d) Confidencial» y «Anexo 5.a) y b) Confidencial» en la presentación de fecha 6 de abril de 2018, y (c) eximir a las partes de presentar la traducción legalizada integral de la documentación acompañada como de la documentación acompañada como «Anexo 2.a) (iv)» en su presentación de fecha 14 mayo de 2018, como también una traducción legalizada de la documentación acompañada como «Anexo 2.f) (i)» y «Anexo 2.f) (ii)» en su presentación de fecha 14 mayo de 2018.

39. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

El Sr. Vocal Dr. Eduardo Stordeur no suscribe el presente dictamen por encontrarse en Comisión Oficial.

¹ Al respecto, conviene tener presente que la transferencia de la unidad de negocio en cuestión involucra plantas de

producción ubicadas en Estados Unidos de América, una importante nómina de empleados, múltiples clases de derechos de propiedad intelectual —marcas, licencias, etc.— y *know-how* específico. Los contratos reseñados fueron celebrados el 16 de enero de 2018.

² Ver la presentación de fecha 14 de mayo de 2018 (Ver N° de Orden 12, págs. 136/138).

³ Ello se debe a que Gobstoppers® —uno de los productos exportados hacia el país— forma parte de la línea Wonka de productos de confitería azucarada.

⁴ El vocablo «Negocio» se define como la fabricación, mercadeo, distribución y venta de productos de confitería, mientras que «Territorio» se circunscribe a los Estados Unidos de América, incluido Puerto Rico.

⁵ Los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» fueron aprobados por la Resolución SC N° 208/2018 de fecha 11 de abril de 2018.

⁶ Es oportuno poner de resalto que las partes han estipulado, específicamente en la «Cláusula 5.29 | Confidencialidad» del «Contrato de Compraventa de acciones» de fecha 19 de diciembre de 2016, que darán tratamiento confidencial a los términos particulares que pudiese contener el acuerdo celebrado y la información que hayan obtenido respecto de la otra como consecuencia de las tratativas previas a su celebración y ejecución; la obligación subsistirá por un plazo de CINCO (5) años a partir de la fecha de cierre de la operación. Se aprecia nítidamente que, tal y como se encuentra estipulada, una cláusula como la reseñada no tiene por objeto ni efecto limitar la capacidad competitiva futura de ninguna de las partes intervinientes en la operación notificada y, por lo tanto, no puede considerarse que configure una restricción accesoria a la transacción notificada.

⁷ El Decreto N° 480/2018, publicado el 24 de mayo de 2018 en el Boletín Oficial de la República Argentina, dispone es su Artículo 81 que: “*Los Expedientes iniciados en los términos del Capítulo III de la Ley N° 25.156 y sus modificaciones continuarán su tramitación hasta su finalización conforme lo establecido en dicha norma.*”

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.04 19:28:10 -03'00'

Roberta Marina Bidart
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.05 07:50:31 -03'00'

María Fernanda Vieceus
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.05 07:57:14 -03'00'

Esteban Greco
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.05 13:14:17 -03'00'

Pablo Trevisan
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.06.05 13:14:19 -03'00'